

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०

प्रस्तुतकर्ता: माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरूङ

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यको नाम, थर
१.	मा. श्री विद्या भट्टराई
२.	मा. श्री प्रदिप यादव
३.	मा. श्री राज किशोर यादव
४.	मा. श्री रञ्जु कुमारी झा
५.	मा. श्री दीपक कार्की
६.	मा. श्री अम्मर बहादुर थापा
७.	मा. श्री प्रेम सुवाल
८.	मा. श्री शिशिर खनाल
९.	मा. श्री दामोदर पौडेल वैरागी
१०.	मा. श्री सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री
११.	मा. श्री महेश कुमार बर्तौला
१२.	मा. श्री सुशीला श्रेष्ठ
१३.	मा. श्री मनिष झा
१४.	मा. श्री गणेश पराजुली

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयकको दफा	संशोधनको व्यहोरा
१.	मा. श्री विद्या भट्टराई	प्रस्तावना	विधेयकको प्रस्तावनामा देहायबमोजिमको व्यवस्था थप गर्नु पर्ने: “व्यक्तिगत लेनदेन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गरी नियमन गर्नको लागि”

२.	मा. श्री प्रेम सुवाल	प्रस्तावना	विधेयकको प्रस्तावना देहायबमोजिम राख्नु पर्ने: “लेनदेन सम्बन्धी कार्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा गर्न गराउन वाच्छनीय भएकोले,”
३.	मा. श्री मनिष झा	प्रस्तावना	विधेयकको प्रस्तावनामा देहायबमोजिमको व्यवस्था थप गर्नु पर्ने: “अनौपचारिक लेनदेनलाई व्यवस्थित गरी आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्रमा पहुँचको पहल र अभ्यास गर्ने उद्देश्यले”
४.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२	विधेयकको दफा २ को उपदफा (२) मा देहायबमोजिमको व्यवस्था संशोधन गर्नु पर्ने: “एक लाखको लेनदेनलाई दुई लाख सम्म राख्ने”
५.	मा. श्री अम्मर बहादुर थापा	२	विधेयकको दफा २ को उपदफा (२) मा “एक लाख” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “तीन लाख” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने।
६.	मा. श्री प्रेम सुवाल	२	<u>विधेयकको दफा २मा संशोधन:</u> - उपदफा (१) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ४७७ मा थप गर्न प्रस्तावित खण्ड (ज१) को सट्टा देहायबमोजिमको खण्ड (ज१) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा ऋणीको तर्फबाट एक जना साक्षीको नाम र ठेगाना,” - उपदफा (२) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ४८८ मा थप गर्न प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा देहायबमोजिमको व्यवस्था राख्नु पर्ने: “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली नागरिकलाई बढीमा २५ लाखसम्म धितो वा विना धितो सहूलियत व्याज दरमा ऋण दिनेछन्”
७.	मा. श्री महेश कुमार बर्तौला	२	<u>विधेयकको दफा २ मा संशोधन</u> - विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मूल ऐनको दफा ४७७ मा थप गर्न प्रस्तावित खण्ड (ज१) मा “थर र ठेगाना” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “थर, ठेगाना, फोन नम्बर र हस्ताक्षर” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मूल ऐनको दफा ४७७ मा थप गर्न प्रस्तावित खण्ड (ज१) पछि खण्ड (ज२) थप गर्नु पर्ने: “(ज२) लिखतमा साहु र ऋणि दुवैको हस्ताक्षर हुनु पर्ने।” - उपदफा (२) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ४८८ मा थप गर्न प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा देहायबमोजिम संशोधन गर्नु पर्ने: “तर बैंकिङ्ग कारोवार, विनियम अधिकार पत्र, चेकबाट कारोवार भएकोमा बाहेक एकलाख भन्दा बढि रकम नगदै लेनदेन भएको वा भौचर वा बहिखातामा उल्लेख मात्र भएकोमा त्यस्तो रकम भराई दिने छैन।”
८.	मा. श्री गणेश पराजुली	२	विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) पछि देहायबमोजिमको उपदफा (२) थप गरी उपदफाक्रम मिलाउनु पर्ने: “(२) दफा ४७८ को उपदफा (२) मा रहेका “वार्षिक दश प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन” भन्ने शब्दहरूको सट्टा

			“राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको आधार दरमा अधिकतम ८% प्रिमियम थपेर वा लघुवित्त र सहकारी भन्दा २% बढी व्याजदर लिन पाउँने छु” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन।”
९.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३	<u>विधेयकको दफा ३ मा संशोधन:</u> - विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) हटाउनु पर्ने । - विधेयकको दफा ३ मूल ऐनको संशोधन गर्न प्रस्तावित दफा ३६ को उपदफा (५) पछि थप गर्न प्रस्तावित उपदफा (६) हटाउनु पर्ने ।
१०.	मा. श्री प्रदिप यादव	३	विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) पछि थप गर्न प्रस्तावित उपदफा (३क) हटाउनु पर्ने ।
११.	मा. श्री राज किशोर यादव	३	विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) पछि थप गर्न प्रस्तावित उपदफा (३क) हटाउनु पर्ने ।
१२.	मा. श्री रञ्जु कुमारी झा	३	विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) पछि थप गर्न प्रस्तावित उपदफा (३क) हटाउनु पर्ने ।
१३.	मा. श्री दीपक कार्की	३	विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) पछि थप गर्न प्रस्तावित उपदफा (३क) हटाउनु पर्ने ।
१४.	मा. श्री प्रेम सुवाल	३	विधेयकको दफा ३ को उपदफा (१) मा “विनिमेय अधिकारपत्र मार्फत कारोबार हुने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार हुने” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने र यस पछिका दफाहरूमा सोहीअनुसार मिलाउनु पर्ने।
१५.	मा. श्री दामोदर पौडेल वैरागी	३	<u>विधेयकको दफा ३ मा संशोधन:</u> - विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) पछि थप गर्न प्रस्तावित उपदफा ३क. मा “गराउनु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू पछि “नेपाल बाहिर रहेको व्यक्ति वा थुनामा रहेको व्यक्ति वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति वा विरामीका कारण उपस्थित हुन नसकेमा वा मानसिक असन्तुलनका कारण होस ठेगानमा नभएका व्यक्तिको हकमा निजको परिवार वा संरक्षकबाट समेत प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था थप गर्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ३ को उपदफा (४) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (५) मा रहेको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई यथावत राख्नु पर्ने।
१६.	मा. श्री सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री	३	विधेयकको दफा ३ मूल ऐनको संशोधन गर्न प्रस्तावित दफा ३६ को उपदफा (५) पछि थप गर्न प्रस्तावित उपदफा (६) मा देहायबमोजिमको खण्डहरूको व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(क) सामाजिक कार्य व्यवहार गर्न चर्को व्याजमा नभएर चलन चल्तिमा धितो राखी/नराखी गरिने एक लाख रकमभन्दा कम विगोको कारोवारलाई अनुचित लेनदेन भनिने छैन,” “(ख) अनुचित लेनदेनको उजुरी गर्दा प्रमाण बेगर आवेश र पुर्वाग्रह वा द्वेषका आधारमा गर्न पाइने छैन। कुनै

			पनि व्यक्ति विरुद्ध अनुचित आरोप लगाई झुठ्ठा उजुरी गरे/गराएमा त्यस्तो उजुरी कर्तालाई सजायको व्यवस्था र क्षतिपूर्ति भराईने छ,” “(ग) बैंक वा वित्तिय संस्थामा धितो, जमानी राख्न नसकि ऋण लिन नसक्ने व्यक्तिहरूले आपसि समझदारीमा घरमाथी कारोबार र लेनदेन गर्न पाइनेछ। तर त्यसो गर्दा दफा ४ को (क) देखि (ज) सम्मका कसूर गर्न पाइने छैन किन भने सहरी र ग्रामिण जनजिवन पूर्णत वित्तिय संस्था/बैंकहरूको पहुँच एवं सरल कर्जा प्रवाहमा आधारित भईसकेको छैन”
१७.	मा. श्री महेश कुमार बर्तौला	३	विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) पछि थप गर्न प्रस्तावित उपदफा ३क. मा देहायबमोजिमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्नु पर्ने: “तर लिखत गर्ने कुनै व्यक्ति नेपाल बाहिर रहेको वा थुनामा रहेको वा अशक्त वा विरामी परि आफै उपस्थित हुन नसक्ने भएमा निज फर्कि आएको र निको भएको मितिदेखि ६ महिना भित्र लिखत प्रमाणिकरण गर्न बाधा पर्ने छैन र मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्तिको हकमा निजको संरक्षकले लिखत प्रमाणिकरण गर्न सक्ने छ।”
१८.	मा. श्री विद्या भट्टराई	४	<u>विधेयकको दफा ४ मा संशोधन</u> - विधेयकको दफा ४ ले व्यवस्था गरेको “अनुचित लेनदेन” भन्ने शब्दहरूलाई परिभाषित गर्नु पर्ने । - विधेयकको दफा ४ मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (४) मा देहायबमोजिमको व्यवस्था संशोधन गर्नु पर्ने: “कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ।”
१९.	मा. श्री प्रदिप यादव	४	<u>विधेयकको दफा ४ मा संशोधन:</u> - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (१) मा “कसैले” भन्ने शब्दको सट्टा “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) मा “घरसारमा कसैले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा “कुनै प्रकारको” भन्ने शब्दहरू पछि “गैरकानूनी” भन्ने शब्द थप गर्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (३) हटाउनु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (४) मा “सात” भन्ने शब्दको सट्टा “तीन” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (५) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (५) को व्यवस्था गर्नु पर्ने:

			“(५) अनुचित लेनदेनको कसूर गर्ने कसूरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट कारोबार भएको वास्तविक रकम तथा सोको नियमानुसारको व्याज रकमभन्दा बढी वा सावौं व्याज भन्दा बढी कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने लिन पाउने वास्तविक रकमभन्दा बढी हुन आएको रकम वा सम्पत्ति कसूरदारबाट ऋणीलाई भराईदिनु पर्नेछ।” विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (६) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (६) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा र सो सम्पत्ति वास्तविक लेनदेन तथा नियमानुसारको व्याज रकमभन्दा बढी रहेछ भने बढी भएको हदसम्म त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ।”
२०.	मा. श्री राज किशोर यादव	४	<u>विधेयकको दफा ४ मा संशोधन:</u> - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (१) मा “कसैले” भन्ने शब्दको सट्टा “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) मा “घरसारमा कसैले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा “कुनै प्रकारको” भन्ने शब्दहरू पछि “गैरकानूनी” भन्ने शब्द थप गर्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (३) हटाउनु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (४) मा “सात” भन्ने शब्दको सट्टा “तीन” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (५) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (५) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(५) अनुचित लेनदेनको कसूर गर्ने कसूरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट कारोबार भएको वास्तविक रकम तथा सोको नियमानुसारको व्याज रकमभन्दा बढी वा सावौं व्याज भन्दा बढी कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने लिन पाउने वास्तविक रकमभन्दा बढि हुन आएको रकम वा सम्पत्ति कसूरदारबाट ऋणीलाई भराईदिनु पर्नेछ।” - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (६) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (६) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा र सो

			सम्पत्ति वास्तविक लेनदेन तथा नियमानुसारको व्याज रकमभन्दा बढी रहेछ भने बढि भएको हदसम्म त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ।”
२१.	मा. श्री रञ्जु कुमारी झा	४	<u>विधेयकको दफा ४ मा संशोधन:</u> - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (१) मा “कसैले” भन्ने शब्दको सट्टा “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) मा “घरसारमा कसैले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा “कुनै प्रकारको” भन्ने शब्दहरू पछि “गैरकानूनी” भन्ने शब्द थप गर्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (३) हटाउनु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (४) मा “सात” भन्ने शब्दको सट्टा “तीन” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (५) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (५) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(५) अनुचित लेनदेनको कसूर गर्ने कसूरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट कारोबार भएको वास्तविक रकम तथा सोको नियमानुसारको व्याज रकमभन्दा बढी वा सावौं व्याज भन्दा बढी कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने लिन पाउने वास्तविक रकमभन्दा बढी हुन आएको रकम वा सम्पत्ति कसूरदारबाट ऋणीलाई भराईदिनु पर्नेछ।” - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (६) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (६) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा र सो सम्पत्ति वास्तविक लेनदेन तथा नियमानुसारको व्याज रकमभन्दा बढी रहेछ भने बढी भएको हदसम्म त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ।”
२२.	मा. श्री दीपक कार्की	४	<u>विधेयकको दफा ४ मा संशोधन:</u> - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (१) मा “कसैले” भन्ने शब्दको सट्टा “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) मा “घरसारमा कसैले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने।

			- विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा “कुनै प्रकारको” भन्ने शब्दहरू पछि “गैरकानूनी” भन्ने शब्द थप गर्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (३) हटाउनु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (४) मा “सात” भन्ने शब्दको सट्टा “तीन” भन्ने शब्द राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (५) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (५) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(५) अनुचित लेनदेनको कसूर गर्ने कसूरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट कारोबार भएको वास्तविक रकम तथा सोको नियमानुसारको व्याज रकमभन्दा बढी वा सावौं व्याज भन्दा बढी कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने लिन पाउने वास्तविक रकमभन्दा बढी हुन आएको रकम वा सम्पत्ति कसूरदारबाट ऋणीलाई भराईदिनु पर्नेछ।” - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (६) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (६) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा र सो सम्पत्ति वास्तविक लेनदेन तथा नियमानुसारको व्याज रकमभन्दा बढी रहेछ भने बढी भएको हदसम्म त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ।”
२३.	मा. श्री प्रेम सुवाल	४	विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) हटाइ अन्य उपदफाहरूलाई सोही बमोजिम उपदफाक्रम मिलाउनु पर्ने ।
२४.	मा. श्री शिशिर खनाल	४	<u>विधेयकको दफा ४ मा संशोधन:</u> - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (२) मा देहायबमोजिमको खण्ड (झ) र (ञ) थप गर्नु पर्ने: “(झ) ऋणीलाई धम्क्याई दवावमा पारी साँवा व्याज भन्दा बढी वा लेनदेनको दोब्बर रकमको करकापमा पारी ऋणीबाट सोही समयको वा समय पछाडिको चेक लिने, खाली चेकमा सहीछाप गराई मनोमानी ढंगबाट रकम उल्लेख गरी गराई सम्बन्धित बैंकमा पेश गरी गराई चेक अनादर गराई उजुरी दिने र लिने,” “(ञ) थप्नु पर्ने कानूनले तोकेको भन्दा बढी व्याज लिने गरी ऋण प्रवाह गरेमा।” - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (५) मा “रकम” भन्ने शब्दको सट्टा “दोब्बर रकम” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने। - विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (६) को सट्टा

			देहायबमोजिमको उपदफा (६) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(६) ऋणिसँग ऋणको तमसूक गर्दा ऋणिले साँवा व्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहू वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको तर कानून सम्मत रूपले हुन आउने साँवा व्याज पुरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्रि गरेको भएतापनि साहूले उक्त जग्गा फिर्ता गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।”
२५.	मा. श्री दामोदर पौडेल वैरागी	४	विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (६) पछि देहायबमोजिमको उपदफा (७) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(७) कसैले जानीजानी बदनियत पूर्वक वा दुःख हैरानी दिने मनसायले झुठो उजुरी दिइएको पाइएमा झुठो उजुरी दिनेलाई निश्चित कैद वा जरिवाना,कैद र जरिवाना दुवै साथै झुठो उजुरीका कारण दुःख हैरानी व्यहोरेको व्यक्तिलाई अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्नेछ।”
२६.	मा. श्री सुशीला श्रेष्ठ	४	विधेयकको दफा ४ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा २४९क. को उपदफा (४) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (४) को व्यवस्था गर्नु पर्ने: “(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १ देखि ३ वर्ष सम्म कैद र बीस हजार देखि सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।”
२७.	मा. श्री विद्या भट्टराई	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत मुल ऐनको दफा ११७ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थामा देहायबमोजिमको संशोधन गर्नु पर्ने: “सरकारी वकीलको कार्यालय र महान्याधिवक्ता भनेको ठाउँमा सुरक्षा निकाय र अदालत भनी उल्लेख गर्नुपर्ने”
२८.	मा. श्री प्रदिप यादव	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा १ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा ३०क. मा “अनुसन्धान अधिकृतले” भन्ने शब्दहरू हटाउनु पर्ने साथै सोही दफामा “गर्दा साहुले” भन्ने शब्दहरूपछि “आफ्नो हैसियतभन्दा” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने र सोही दफामा “देखिएमा” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रमाण फेला परेमा” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
२९.	मा. श्री राज किशोर यादव	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा १ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा ३०क. मा “अनुसन्धान अधिकृतले” भन्ने शब्दहरू हटाउनु पर्ने साथै सोही दफामा “गर्दा साहुले” भन्ने शब्दहरू पछि “आफ्नो हैसियतभन्दा” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने र सोही दफामा “देखिएमा” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रमाण फेला परेमा” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
३०.	मा. श्री रञ्जु कुमारी झा	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा १ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा ३०क. मा “अनुसन्धान अधिकृतले” भन्ने शब्दहरू हटाउनु पर्ने साथै सोही दफामा “गर्दा साहुले” भन्ने शब्दहरू पछि “आफ्नो हैसियतभन्दा” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने र सोही दफामा “देखिएमा” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रमाण फेला परेमा” भन्ने

			शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
३१.	मा. श्री दीपक कार्की	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा १ अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा ३०क. मा “अनुसन्धान अधिकृतले” भन्ने शब्दहरू हटाउनु पर्ने साथै सोही दफामा “गर्दा साहुले” भन्ने शब्दहरू पछि “आफ्नो हैसियतभन्दा” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने र सोही दफामा “देखिएमा” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रमाण फेला परेमा” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
३२.	मा. श्री प्रेम सुवाल	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा (१) अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा ३०क. मा देहायबमोजिमको व्यवस्था राख्नु पर्ने: “स्रोत नखुलेको निश्चित अंकभन्दा बढीको रकम राज्यको स्वामित्वमा ल्याइनेछ । नेपालीको सम्पत्तिको सिमाङ्कन गरिनेछ र विदेशमा सम्पत्ति राख्न दिइने छैन । एउटा कम्पनी वा व्यक्तिलाई दिइने ऋणको सिमाङ्कन गरिनेछ । कुनै निजी कम्पनीको वार्षिक अबौं अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नाफा हुने तर राज्यको ढुकुटी खोक्रो हुने अवस्था खडा गर्न पाउने छैन”
३३.	मा. श्री शिशिर खनाल	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा (१) अन्तर्गत मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा ३०क. मा देहायबमोजिमको व्यवस्था थप गर्नु पर्ने: “अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्दा साँहुले अस्वभाविक रुपमा घरजग्गा जोडेको वा अस्वभाविक रुपमा आम्दानी देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी कारवाही चलाउनु पर्ने”
३४.	मा. श्री सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा (३) मा देहायबमोजिमको संशोधन गर्नु पर्ने: “कैद बापत रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ हटाई कैदमा बस्न अनिवार्य गर्ने । सुदखोर र सुदखोरीको अन्त्य गर्ने।”
३५.	मा. श्री महेश कुमार बर्तौला	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा (१) मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्तावित दफा ३०क. मा “साहुले अस्वभाविक रुपमा ठुलो रकम” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “साहुले वैधानिक आम्दानी वा सम्पत्ति भन्दा अस्वभाविक रुपमा धेरै रकम लगानी गरेको वा” भन्ने शब्दहरू राख्नु पर्ने ।
३६.	मा. श्री महेश कुमार बर्तौला	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा (२) मूल ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्तावित दफा ११७ को उपदफा (२) मा “सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन,” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “ठगी, अनुचित लेनदेन” भन्ने शब्दहरू राखि सोही दफामा रहेको “सर्वसाधारणको” भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने र सोही उपदफा को अन्तिममा देहायबमोजिमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्नु पर्ने: “तर आर्थिक विवाद सन्निहित रही चलेको कुनै फौजदारी मुद्दाका पिडित पक्षले अनुरोधमा वा सुनुवाईको रोहमा पिडितलाई शिघ्र न्याय दिनको लागी मुद्दा मिलापत्र गर्नु उचित छ भन्ने लागेमा अदालतले मिलापत्र गर्न अनुमती

			दिन र सो वमोजिम मिलापत्र गर्न बाधा पर्ने छैन।”
३७.	मा. श्री मनिष झा	५	विधेयकको दफा ५ को उपदफा (२) अन्तर्गत मुल ऐनको दफा ११७ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थामा देहायवमोजिमको संशोधन गर्नु पर्ने: “सरकारी वकीलको कार्यालय र महान्याधिवक्ता भनेको ठाउँमा सरोकारवालाको अधिवक्ता र अदालत भनी उल्लेख गर्नु पर्ने”

क्र.स. १ देखि ३७ सम्मका संशोधनहरू छलफलका लागि स्वीकृत ।

.....

(देवराज घिमिरे)

सभामुख